МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС
ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 12 дугаар сарын 26 Дугаар 01/05 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД
ГОМБОЖАВЫН ЗАНДАНШАТАР ТАНАА

Ахмад настны хүний эрхийн тухай заавал биелэх хэм хэмжээ тогтоох баримт бичгийг батлан гаргах талаарх Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага (НҮБ)-ын санаачилгыг дэмжих, бүс нутагтаа манлайлах, ахмад настны эрх, хамгааллыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Комисс “Идэвхтэй насжилт: Ахмадад ээлтэй нийгмийг бүтээх нь” Ази, Номхон далайн бүсийн форум"-ыг 2025 оны 06 сарын 19-20-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулж, форумын үр дүнд “Улаанбаатарын уриалга” баримт бичгийг баталж, Танд хүргүүлсэн.

Уг уриалгыг хэрэгжүүлэхэд үүрэг хүлээгч бүх талуудын оролцоог хангах, үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зорилгоор Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Эмнести интернэшнл олон улсын байгууллагатай хамтран “Ахмад настны эрхийн талаарх амлалтаа бэхжүүлье” хэлэлцүүлгийг төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэмтэн судлаач, ахмад настны төлөөллийг оролцуулан олон улсын ахмадын өдрөөр зохион байгуулсан.

Тус хэлэлцүүлэгт оролцогчид төрөөс ахмад настны эрхийг хангах, амьжиргаа, хөгжил, оролцоо, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, нийгмийн үйлчилгээ авах боломжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, эерэг үр дүн гарч байгаа ч хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангалтгүй, холбогдох байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоо сул, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа нь хүний эрхэд суурилаагүй зэргээс шалтгаалан ахмад настны эрх зөрчигдөж байгааг онцлон дурдлаа.

Түүнчлэн ахмадын асуудлыг зөвхөн нийгмийн халамжийн асуудал хэмээн өрөөсгөл байдлаар харах бус, хүний эрхэд суурилсан хандлагад шилжих, цогц байдлаар хандаж шийдвэрлэхэд ахиц дэвшил гаргахыг оролцогчид санал нэгтэй илэрхийлсэн .

Иймд тус хэлэлцүүлгийн үеэр танилцуулсан илтгэл болон оролцогчдоос дэвшүүлсэн санал, дүгнэлтийг нэгтгэн дүгнэхэд дараах байдал тогтоогдож байна.Үүнд:

1.Дэлхийн хүн амд эзлэх насжилтын хувь хэмжээ жилээс жилд эрчимтэйгээр нэмэгдэж буй энэ үед одоогийн олон улсын хүний эрхийн гэрээ нь ахмадуудаас хол, тэдний онцлог, өвөрмөц хэрэгцээнд нийцээгүй, насаар ялгаварлан гадуурхах асуудлыг зохицуулаагүй нь ахмад настны хүний эрхийн зөрчил, насжилтаас үүдсэн асуудлыг шийдэж чадахгүй байгаа тул ахмад настнуудын хүний эрхийн талаар бие даасан конвенц боловсруулан батлуулах санаачилга НҮБ-ын гишүүн орнуудын түвшинд өрнөж байна.

Таны санаачилгаар Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглал батлагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан Улсын Их Хурлын хүндэтгэлийн чуулганаас гаргасан 2023 оны 114 дүгээр тогтоолын 2.ж дахь хэсэгт “Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейгаас гаргасан тогтоолын хүрээнд ахмад настны эрхийн асуудлаар тусгайлсан баримт бичиг батлах санаачилгыг Монгол Улс дэмжиж байгааг зохих журмын дагуу холбогдох

1550502

байгууллагад мэдэгдэх”-ийг Засгийн газарт даалгаснаар манай улс тус конвенцыг батлах шийдвэрийг дэмжихээ илэрхийлснийг энд дурдахад таатай байна.

НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл ахмад настны хүний эрхийн талаарх конвенц боловсруулах асуудлыг 2025 оны 3, 4 дүгээр сард 58 дугаар чуулганаараа авч хэлэлцээд 2025 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 58/13 дугаар тогтоолоор “ахмад настан хүний эрхээ эдлэхийг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах, баталгаатай хангах зорилго бүхий ахмад настны хүний эрхийн талаарх олон улсын заавал биелэх хэм хэмжээ бүхий баримт бичгийн төслийг боловсруулж, Хүний эрхийн зөвлөлд өргөн барих мандат бүхий Засгийн газар хоорондын нээлттэй ажлын хэсэг байгуулах”-аар шийдвэрлэсэн. Түүнчлэн Хүний эрхийн зөвлөлөөс уг ажлын хэсэг нь зохион байгуулалтын чуулган хийх (2026 оны эхээр) бөгөөд түүнээс хойш 5 өдрийн чуулганыг жилд хоёр удаа зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Засгийн газар хоорондын нээлттэй ажлын хэсэг нь Хүний эрхийн зөвлөлийн 63 дугаар чуулган (2026 оны эцсээр)-д явцын тайлангаа тайлагнах юм.

Иймд Монгол зэрэг дэмжигч улсын Засгийн газрууд конвенцыг дэмжих, үйл явцыг урагшлуулахад манлайлах нь насжилтаас үүдсэн нийгэм, эдийн засгийн олон асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэх, нийгэмд ахмад настны оролцоо, нөлөөллийг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм.

2.Өндөр настны тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээ хангалтгүй байгаагаас шалтгаалан ахмад настнууд орлогын наад захын баталгаат түвшнээр хангагдаж чадахгүй хэвээр байна.

Түүнчлэн нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд тэтгэврийн хэмжээг инфляцын түвшинтэй уялдуулан нэмэгдүүлэх зохицуулалтыг тусгаж, итгэлцүүр ашиглахаар хуульчилсан хэдий ч тэтгэврийн зөрүү бүрэн арилаагүй байна. Тухайлбал, Засгийн газрын 2023 оны 238 дугаар тогтоолоор Итгэлцүүрийг шинэчлэн тогтоохдоо даатгуулагчийн өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүссэн хугацаанаас хамаарч ялгаатай байхаар тогтоосноос харьцангуй өндөр цалин хөлснөөс нийгмийн даатгалын шимтгэлээ тасралтгүй төлж ирсэн 2013 оноос өмнөх тэтгэвэрт гарсан ахмадууд ялгаварлагдаж, тэтгэврийн шинэчлэлийн бодлогын гадна орхигдсон зэрэг гомдлууд Комисст цөөнгүй ирсэн. Уг асуудлаар Комиссын гишүүний 2024 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 03/54 дугаартай зөвлөмжийг Монгол Улсын Ерөнхий сайд асан Л.Оюун-Эрдэнэд хүргүүлсэн боловч одоог хүртэл шийдэгдээгүй байна.

3.Монгол Улс ахмад настны асаргааны хувилбарт үйлчилгээг хөгжүүлэх, тусламж, үйлчилгээг төрөлжүүлэх, цогц хэлбэрээр хүргэх асуудлыг бодлогоор дэмжиж, уг үйлчилгээг иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагатай гэрээлэн ажиллах, шинэ зохицуулалтыг бий болгож хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Гэвч сонгон шалгаруулалтын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага хэт өндөр байгаа нь энэ чиглэлээр мэргэшсэн, олон жил ажилласан, туршлагатай төрийн бус байгууллагуудын оролцоог хязгаарлах нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Мөн сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн зарим байгууллагын мэргэжлийн чадамж хангалтгүй, үйл ажиллагаа нь зорилтот бүлгийн хэрэгцээнд нийцэхгүй байх эрсдэл ажиглагдаж байна. Ингэснээр асрамж халамжийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарт тэгш бус байдал үүсэж, асаргаа шаардлагатай ахмад настанд чиглэсэн бодит тусламж үйлчилгээ доголдох эрсдэлийг бий болгож болзошгүй байгааг анхаарах шаардлагатай байна.

Ялангуяа хүнд өвчтэй, ганц бие, байнгын асаргаа шаардлагатай, бие даан амьдрах чадваргүй зэрэг зорилтод ахмад настанд үзүүлэх эмчилгээ, сувилахуйн болон сэргээн засах, гэрээр тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй байдалд онцгой анхаарал хандуулж, урт хугацааны тусламж үйлчилгээний нэгдсэн, цогц тогтолцоог бүрдүүлэх зорилтоо эрчимжүүлэх, асаргааны хувилбарт үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагад тавих хөндлөнгийн хяналтыг сайжруулах, хэрэгжилтийн үр дүнг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодит арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, туршлагатай байгууллагуудыг оролцох боломжийг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй байна.

Түүнчлэн Монгол Улсын гэр бүлийн бүтэц ихээхэн өөрчлөгдөж, олон хүүхэдтэй гэр бүлээс хоёр эсвэл нэг хүүхэдтэй болох нь асрахуйн ачааллыг өрх гэр бүлийн түвшинд авч явах чадамжийг бууруулж байгааг анхаарч, өрхийн түвшинд асаргааны ачааллыг туулах чадамжийг нэмэгдүүлэх, асаргааны хувилбарт үйлчилгээ сонгох боломжийг нэмэгдүүлэх, ахмад настныг асардаг гэр бүлийн гишүүнийг дэмжих, ялангуяа ахмад настан, хүүхэд, байнгын хэвтрийн өвчтэй хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг асрах үйлчилгээг даатгалын зарчмаар санхүүжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай байна.

4.Монгол Улсад хийсэн олон улсын судалгаагаар таван ахмад настан тутмын нэг нь доройтолтой буюу гуравдугаар бүлгийн ахмадууд байна. Олон улсын стандартаар нийт ахмад настны 10 хувь нь байхад хэвийн гэж үздэг боловч манайд 22.1 хувь байгаа нь өндөр үзүүлэлт юм. Гуравдугаар бүлгийн доройтолтой бие даах чадвар нь алдагдсан ахмад настан эрүүл мэндийн хүндрэл бэрхшээлээс гадна өрхийн орлого, гэр бүлийн дотоод асуудал, нийгмийн хүчин зүйлээс шалтгаалж, уур бухимдалтай, сэтгэл санааны доройтолд орох нь түгээмэл байдаг. Дэлхий нийтээр насжилт өндөрсөж буй өнөө үед өвчин эмгэгтэй ахмад настанд үзүүлэх тусламжийг зөвхөн эмнэлэгт эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэхээр төсөөлдөг байсан цаг үеэ өнгөрч, настны алдагдсан чадварыг сэргээн засах, бие даан амьдрах амьдралын чанарыг дээшлүүлж асран сувилах зэрэг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зарим хэлбэрийг нийгмийн үйлчилгээтэй уялдуулж үзүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн доройтол нь тухай хүний эрүүл мэндээс гадна нийгмийн, гэр бүлийн байдал, сэтгэл зүй болон санхүүгийн асуудал зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаалдаг тул тухайн кэйст тулгуурласан тусламж, үйлчилгээг илүү хөгжүүлэх шаардлагатай байна.

Иймд ахмад настанд үйлчилгээ үзүүлэх сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтан, геритар эмч, сэргээн засах болон асаргааны мэргэжилтэн бусад мэргэжилтнүүдийг бэлтгэж, дадлагажуулах, кэйс менежментийн тогтолцооны дагуу кейст тулгуурлан доройтлыг тодорхойлж, түүнд тохирсон тусламж үйлчилгээг цогцоор нь үзүүлэх шаардлагатай байна.

5.Ахмад настны тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр “Ахмад настан нь хүсэл, сонирхол, эрүүл мэнд, мэдлэг, чадвартаа тохирсон хөдөлмөр эрхлэх, орлого олох эрхтэй”, Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулийн 5.1-д заасан насанд хүрсэн ахмад настныг 65 насанд хүрээгүй бөгөөд өөрөө хүсэлт гаргаагүй байхад тэтгэвэрт гарахыг шаардах, энэ үндэслэлээр хөдөлмөр эрхлэлтийн гэрээ цуцлахыг хориглоно, Аж ахуйн нэгж, байгууллага Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 145.4-т заасны дагуу ахмад настныг ажлын байраар хангана, Хөдөлмөрийн тухай хуульд өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамаарч 50 ба түүнээс дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж, байгууллага нийт ажлын байрныхаа 2 хувиас доошгүй орон тоонд Ахмад настны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан хүнийг газрын доор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлтэй ажлын байрнаас бусад ажлын байранд ажиллуулна” зэрэг ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн тусгайлсан зохицуулалтыг тусгасан нь сайшаалтай.

Гэвч хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах ажил хангалтгүй, ялангуяа ажил олгогч, үйлдвэрчний эвлэлүүд ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихтэй үр дүнтэй, тодорхой ажил зохион байгуулсан мэдээлэл байхгүй байна. Монгол Улсад ажиллах хүчний хомсдол бий болж, шаардлагатай хүний нөөц бүрдээгүй энэ үед туршлагатай ахмад настныг ажилд авахыг ажил олгогч нарт уриалах, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна.

6. Насан туршийн боловсрол олгох албан бус боловсролын сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн агуулга, сургалтын арга зүйг ахмад настны хэрэгцээ шаардлага, суралцахуйн онцлогт нь тохирсон хэлбэрээр системтэйгээр боловсруулж, хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд төрийн үйлчилгээг цахимжуулах бодлого хэрэгжиж байгаа ч зарим хүн амын бүлэг тэр дундаа ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний онцлог байдал, хэрэгцээнд тохироогүй, тэдний цахим ур чадварыг дэмжихэд чиглэсэн дорвитой ажил хийгдээгүйгээс цахим хуваагдал, цахим ялгаварлалд өртөж байна. ХЭҮК-ын судалгаагаар ахмад настны 69 хувь нь төрийн цахим үйлчилгээг авах хэрэгцээ байдаг ч веб хуудас, аппликейшны харагдах байдал ойлгомжгүй, үсэг томруулах тохиргоогүй, сонгосон текстийг дуу хоолойгоор унших үйлдлийн систем байхгүйн улмаас цахим үйлчилгээг авч чадахгүй байна.

7.Ахмад настнууд гэр бүлийн хүрээнд сэтгэл санааны, үл хайхрагдах болон эдийн засгийн хүчирхийлэл дарамтад өртөх явдал цөөнгүй байна. Монгол Улсад ахмад настныг гэр бүлийн хүчирхийллээс хамгаалах хууль, эрх зүйн орчин тодорхой хэмжээнд бүрдэж, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, Ахмад настны тухай хуульд гэр бүлийн хүчирхийллээс хамгаалуулах, Нийгмийн халамжийн тухай хуульд олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг ялгаатай байдлаар үзүүлэх талаар зохицуулалт хэрэгжиж байна. Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвд 2020-2025 онд нийт 1,172 ахмад настан үйлчлүүлснээс 1,120 нь эмэгтэй, 50 эрэгтэй байна. Хүчирхийллийн төрлөөр авч үзэхэд сэтгэл санааны хүчирхийлэлд 74.3 хувь буюу 860 ахмад настан өртжээ. Харин 196 ахмад настан эдийн засгийн, 115 нь бие махбодын, 1 ахмад настан бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг хамгаалах хамгаалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээний төвүүд тусгай хэрэгцээнд зориулсан төсөвгүй, дэд бүтэц, гадаад, дотоод орчин нөхцөл нь хүн амын бүлгүүдийн онцлог хэрэгцээнд нийцээгүй, мэргэшсэн сэтгэл зүйч, асаргааны ажилтан байхгүй, ахмад настны онцлог хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээг үзүүлэх арга зүй, мэргэшсэн байдал дутмагаас асаргаа шаардлагатай ахмад настан настан, хүчирхийлэлд өртсөн эрэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хүлээн авахаас татгалзах тохиолдлууд гарч байна. “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигт “гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа ахмад настныг хамгаалах төрөлжсөн түр хамгаалах байр, гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдод мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх төвийг байгуулна.” гэж заасан байдаг ч хэрэгжилт хангалтгүй, одоог хүртэл төрөлжсөн түр хамгаалах байргүй байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1-д заасны дагуу Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дараах зөвлөмжийг Танд хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн зөвлөлөөс ахмад настны эрхийн талаар заавал биелэх хэм хэмжээ тогтоосон олон улсын баримт бичиг боловсруулах үүрэг бүхий Засгийн газар хоорондын нээлттэй ажлын хэсэгт Монгол Улсын Засгийн газар идэвх санаачилгатай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх;

2.Комиссын Комиссын гишүүний 2024 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 03/54 дугаартай зөвлөмжийг хангах;

3.Асаргааны хувилбарт үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагад тавих хөндлөнгийн хяналтыг сайжруулах, хэрэгжилтийн үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодит арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, туршлагатай байгууллагуудыг оролцох боломжийг нэмэгдүүлэх, цаашид асаргааны даатгалын тогтолцооны эрх зүйн орчныг бий болгох;

4.Бие даах чадвар нь алдагдсан ахмад настанд үзүүлэх эрүүл мэндийн, нийгмийн халамжийн болон бусад тусламж үйлчилгээг (ГБХНХЯ, ЭМЯ, Геронтологийн үндэсний төв) мэргэжлийн байгууллагууд хамтран кэйс менежментэд тулгуурлан цогцоор нь үзүүлэх;

5.Насан туршийн боловсрол олгох албан бус хөтөлбөрт ахмад настан хамрагдах боломжийг нэмэгдүүлж, сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн агуулга, сургалтын арга зүйг тэдний хэрэгцээ шаардлага, суралцахуйн онцлогт нь тохирсон хэлбэрээр боловсруулах, ахмад настан их, дээд сургуульд шинэ мэргэжлээр суралцахад хялбаршуулсан журмаар элсэх боломжийг хэрэгжүүлэх;

6.Ахмад ажилтныг ажлын байрандаа үргэлжлүүлэн ажиллах боломжийг нэмэгдүүлж, шинэ мэдлэг, ур чадвар, практик дадлага олгох сургалтад тогтмол хамруулах, ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихтэй холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх;

7.Түр хамгаалах байр, Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн орчны болон үйлчилгээний хүртээмжийг ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй үйлчлүүлэгчдийн тусгай хэрэгцээнд нийцүүлэх, санхүүжилтийг шийдвэрлэх

ДАРГА Д.СҮНЖИД